

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3820/2530

นาง เห่ง แสง งาม กับพวก
บริษัท ประกันชีวิต ศ รี ออยุธยา จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 865

ผู้เอาประกันชีวิตรู้อยู่ก่อนแล้วว่าตนป่วยเป็นโรคตับโตและติชานกับทั้งยังเคยเข้ารับการรักษาดำอยู่ในโรงพยาบาล แต่แถลงถ้อยคำในคำขอเอาประกันชีวิตและต่อนายแพทย์ผู้ตรวจสุขภาพก่อนทำสัญญาประกันชีวิตว่าไม่เคยเป็นหรือเคยถูกรักษาโรคตับ ลำไส้ ไตหรือกระเพาะปัสสาวะ และไม่เคยเจ็บไข้หรือบาดเจ็บนอกเหนือจากข้อซักถามเกี่ยวกับโรคในข้ออื่น ๆ เช่นนี้ เป็นการละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงแห่งโรคที่ตนรู้ว่าเคยเป็นและเคยเข้ารับการรักษามาแล้วอันเป็นสาระสำคัญในการรับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะเมื่อจำเลยบอกล้างแล้ว สัญญาประกันชีวิตตกเป็นโมฆะ จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบใช้เงินแก่โจทก์.

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลบังคับจำเลยชำระเงิน 100,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามสัญญาประกันชีวิตที่นายเยื่อนผู้ตายได้ทำไว้กับจำเลยโดยมีโจทก์ทั้งสามเป็นผู้รับประโยชน์

จำเลยให้การว่าสัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ จำเลยบอกล้างแล้วจึงไม่ต้องรับผิดชอบ จำเลยได้คืนเงินเบี้ยประกันจำนวน 38,220บาทให้แก่โจทก์แล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 61,780 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าก่อนเข้าทำสัญญาประกันชีวิต นายเยื่อนเคยไปตรวจรักษาโรคที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตามบัตรตรวจโรคระบุว่านายเยื่อนมีอาการปวดหลัง ปัสสาวะขุ่นเหลืองเข้ม ปวดศีรษะ ตัวร้อนรับประทานอาหารไม่ได้ นายแพทย์ธาดา นายแพทย์พิศิษฐ์ และนายแพทย์วิวัฒน์พยานจำเลยเบิกความตรงกันว่าตามรายงานการตรวจนี้นายเยื่อนป่วยเป็นโรคตับโตและโรคดีซ่านตัวเหลือง เป็นไข้ มีโหนกปูดออกมาข้างหลังได้ลำคอและเป็นโรคท่อน้ำดีที่อยู่ในตับอักเสบ และตามบัตรตรวจโรคปรากฏว่าโรงพยาบาลหาดใหญ่รับตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2521 ซึ่งเป็นวันที่มารับการตรวจและอยู่รักษาตัวในวันที่ 18 มิถุนายน 2521 โจทก์เองก็รับว่านายเยื่อนป่วยอยู่บ้านวันหรือ 2 วัน แล้วก็ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ นอนพักอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ 1 สัปดาห์โจทก์ไปนอนเฝ้าทุกคืน เห็นว่าการที่ต้องไปนอนเฝ้าเช่นนี้เชื่อได้ว่านายเยื่อนมีอาการป่วยหนักพอสมควร ตามพฤติการณ์เช่นนี้นายเยื่อนย่อมจะต้องรู้ว่า ตนป่วยเป็นโรคอะไรจึงต้องถึงกับเข้ารับการรักษาตัวหลายวันเช่นนั้นแต่ครั้งจะเอาประกันชีวิตไว้กับบริษัทจำเลย นายเยื่อนกลับตอบข้อซักถามของนายแพทย์วิวัฒน์ตามรายงานการตรวจสุขภาพเอกสารหมายเลข 3 ข้อ 7 ง. ว่า ไม่เคยเป็นหรือเคยถูกรักษาโรคตับ ลำไส้ได้หรือกระเพาะปัสสาวะ และตอบคำถามในข้อ 8 จ. ตามเอกสารดังกล่าวว่า ไม่เคยเจ็บไข้หรือบาดเจ็บ นอกเหนือจากข้อซักถามเกี่ยวกับโรคในข้ออื่นๆ ทั้งที่ตนเคยได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว ดังนี้ จึงเห็นได้ว่านายเยื่อนละเว้นไม่เปิดเผย

ข้อความจริงแห่งโรคที่ตนรู้ว่าเคยเป็นและเคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมาแล้ว
ถือได้ว่าเป็นสาระสำคัญในการรับประกันชีวิตดังที่จำเลยต่อสู้ไว้ ดังนี้ สัญญาประกัน
ชีวิตระหว่างนายเยื้อนกับจำเลยเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 865วรรคแรก เมื่อบริษัทจำเลยบอกล้างแล้วตามเอกสารหมายเลข 5 สัญญานี้
จึงตกเป็นโมฆะ บริษัทจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแพทย์

พิพากษากลับให้ยกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้เป็นพับ.

(ชวลิต นราลัย-อภินัย ปุษปาคม-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ